PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

Estado de São Paulo

FISCAL TRIBUTÁRIO

CONCURSO PÚBLICO
01/2024

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.

- Deixe sobre a carteira ***apenas*** RG, Caneta, Lápis e Borracha.
- É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. Desligue o celular e outros aparelhos e acondicione no envelope plástico de segurança.
- Verifique se este caderno de questões corresponde com sua opção de inscrição. Responda as **30 (trinta) questões**.
- A prova terá duração de **2h (duas horas)** e o tempo mínimo de permanência na sala é de **50 minutos.**
- Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala.
- Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
  A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.
- Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
- Você deve assinalar na **Folha de Respostas** somente uma letra (alternativa) para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:



- Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
- Os dois últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
- O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da sala de provas.
- Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !

IPEFAE

www.pciconcursos.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA

Q. 01

Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal:

(A) As crianças, que se dedicavam aos estudos com afinco e perseverança, obtiveram resultados notáveis nos exames, motivo de grande orgulho para seus pais, que acompanhava sua trajetória com amor e admiração.

(B) Ao se depararem com a cena inusitada que se desenrolava diante de seus olhos, os transeuntes ficaram perplexos, pois perceberam que se tratava de situações incomuns.

(C) A peça teatral, em que se abordava temas sociais relevantes de forma sensível e profunda, tocou o coração do público, que reagiu com grande emoção, aplaudindo de pé a performance dos atores talentosos.

(D) O atacante, que jogou com raça, determinação e garra, mas não conseguiu a vitória cobiçada, deixou o campo de cabeça erguida, conscientes de que haviam feito o seu melhor e honrado a camisa que vestiam.

Texto para as questões de 02 a 04

"Uma coisa é preocuparmo-nos com a morte de outro, ao longe. Outra é, de súbito, tomar consciência da própria putrescibilidade, de viver na vizinhança da própria morte, de contemplá-la enquanto possibilidade real. À partida, é esse o terror suscitado pelo confinamento a muita gente: a obrigação de, por fim, responder pela sua vida e nome"

MBEMBE, Achille. Necropolítica. 3. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018. 80 p.

Q. 02

Qual a principal diferença entre "*preocupar-se com a morte de outro*" e *"tomar consciência da própria putrescibilidade*"?

(A) No primeiro caso, a morte é vista como algo distante e abstrato; no segundo, ela se torna concreta e presente.

(B) No primeiro caso, a morte é encarada com tristeza; no segundo, ela causa indiferença.

(C) No primeiro caso, a morte é inevitável; no segundo, ela pode ser evitada.

(D) No primeiro caso, a morte é um evento individual; no segundo, ela é um evento coletivo.

Q. 03

O que o autor quer dizer com "*viver na vizinhança da própria morte*"?

(A) Que a morte está sempre por perto e pode nos atingir a qualquer momento.

(B) Que a morte não é um processo natural e inevitável da vida.

(C) Que a morte é algo a ser temido e evitado a todo custo.

(D) Que a morte é uma experiência espiritual que nos conecta com o divino.

Q. 04

O *confinamento* provoca o sentimento de terror porque:

(A) Separa as pessoas do convívio social e das distrações externas.

(B) Limita a mobilidade e aproxima o indivíduo da vulnerabilidade corporal.

(C) Aumenta a conscientização sobre a finitude da vida e a inevitabilidade da morte.

(D) Revela a necessidade de reconhecimento da própria imortalidade.

Q. 05

A única alternativa gramaticalmente correta é:

(A) A fugacidade, da vida nos convida, a apreciar cada compasso com intensidade, a dançar com a leveza de quem sabe, que o tempo é um sopro. É na efemeridade que encontramos a beleza do fugaz, a preciosidade do instante, e a melodia da vida se torna um hino a gratidão por cada nota que ainda ressoa em nossos corações.

(B) A fugacidade da vida nos convida à apreciar cada compasso com intensidade, à dançar com a leveza de quem sabe que o tempo é um sopro. É na efemeridade que encontramos a beleza do fugaz, a preciosidade do instante e a melodia da vida se torna um hino à gratidão por cada nota que ainda ressoa em nossos corações.

(C) A fugacidade da vida nos convida a apreciar cada compasso de intensidade, a dançarmos com a leveza de quem sabe que o tempo é um sopro. É na efemeridade que encontram-se a beleza do fugaz, da preciosidade do instante, e a melodia da vida se torna um hino a gratidão por cada nota que ainda ressoa em nossos corações.

(D) A fugacidade da vida nos convida a apreciar cada compasso com intensidade, a dançar com a leveza de quem sabe que o tempo é um sopro. É na efemeridade que encontramos a beleza do fugaz, a preciosidade do instante, e a melodia da vida se torna um hino à gratidão por cada nota que ainda ressoa em nossos corações.

Texto para as questões de 06 a 07

Prelúdio para uma despedida

Ao seu lado, de bruços,
minha pele nua resiste
ao toque.
No entanto, é você
quem se afasta.

www.pciconcursos.com.br

O fato velado é:
o terrível medo da perda
não é suficiente para fazer
um amor em fuga
permanecer.
– Maya Angelou, no livro "Poesia completa". tradução Lubi Prates. Astral Cultural, 2020

Q. 06

Em "*O fato velado é*", o termo em destaque poderia ser substituído, sem alteração de sentido e efetuando-se adaptações se necessárias, por:

(A) Aparente
(B) Conhecido
(C) Encoberto
(D) Manifesto

Q. 07

O termo em destaque nos versos "*o terrível medo da perda não é suficiente para fazer (...)*" estabelece sentido de:

(A) Finalidade
(B) Causa
(C) Comparação
(D) Consequência

MATEMÁTICA

Q. 08

Se todo ⊗ é ∅ e nenhum ∅ é ⊕ , então:

(A) Todo ∅ é ⊗
(B) Todo ⊕ é ∅
(C) Todo ⊗ é ⊕
(D) Nenhum ⊗ é ⊕

Q. 09

O departamento de marketing de uma empresa procura mapear quais são os melhores momentos para anunciar seus produtos e, por isso, fez uma pesquisa de campo buscando verificar qual era o horário que as pessoas mais assistiam a TV aberta. Eis os dados:

- **287 assistem no período da noite**
- **206 no período da manhã**
- **195 no período da tarde**
- **39 nos períodos da note e da manhã**
- **64 nos períodos da manhã e da tarde**
- **45 nos períodos da tarde e da noite**
- **32 nos três períodos**
- **Além destes dados outras 18 pessoas afirmaram não assistirem TV aberta.**

A partir destes valores, pode-se afirmar que:

(A) Exatamente 96% das pessoas assistem TV aberta pelo menos um período.
(B) O número de pessoas que assistem TV aberta nos três períodos é o dobro daqueles que não assistem
(C) Mais de 75% dos entrevistados assistem TV aberta em apenas um período
(D) Pouco menos da metade dos entrevistados assiste TV aberta a noite.

ÁREA PARA RASCUNHO

ÁREA PARA RASCUNHO

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Q. 10

A razão entre o 17º e o 13º termo da sequência "- 8; - 1; 6; 13; ..." é:

(A) 19:26
(B) 26:19
(C) 13:17
(D) 17:13

Q. 11

De acordo com as definições de geometria sobre o trapézio, quais figuras abaixo podem ser classificadas com este nome?



(A) Apenas a I
(B) I, II e V
(C) Todas, exceto a VI
(D) I, II, IV e VII

ÁREA PARA RASCUNHO

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Q. 12

Você está utilizando o Excel 2016 em português e precisa calcular uma compra de equipamentos. Se você comprou 5 mouses por R$ 50,00 cada, 8 teclados por R$ 38,00 cada e 11 monitores por R$ 150,00 cada, utilizando um orçamento de R$ 3000,00. Marque a alternativa que apresenta a fórmula correta para calcular o valor restante após a compra dos equipamentos.

(A) = 3000 - (5 * 50 + 8 * 38 + 11 * 150)
(B) $ 3000 - (5 * 50 + 8 * 38 + 11 * 150)
(C) = 3000 + (5 + 50 * 8 + 38 * 11 + 150)
(D) $ 3000 + (5 - 50 * 8 - 38 * 11 - 150)

Q. 13

Para navegar na internet, é essencial a utilização de um navegador. Sabendo disso, seu chefe lhe atribuiu a responsabilidade de instalar navegadores no computador de uso na prefeitura municipal de Aguaí/SP. Diante dessa situação, marque a alternativa que apresenta exclusivamente dois navegadores que podem ser instalados na máquina da prefeitura.

(A) Zoom e Chromium
(B) Google Chrome e Autodesk AutoCAD
(C) Brave e Spotify
(D) Opera e Mozilla Firefox

Q. 14

Para preparar e enviar mensagens por e-mail, é necessário preencher diversos campos, sendo alguns obrigatórios e outros opcionais. Identifique a alternativa que apresenta os dois campos que preenchem as lacunas, respectivamente:

O campo _____ assegura que as pessoas adicionadas a ele não serão visíveis para os outros destinatários da mensagem, garantindo a privacidade dos destinatários. Enquanto isso, o campo _____ é utilizado para inserir o endereço de e-mail do destinatário principal da mensagem, permitindo adicionar múltiplos destinatários separando os endereços por vírgulas. Assinale a alternativa correta:

(A) CC e Assunto
(B) CCo e Para
(C) CCo e Mensagem
(D) CC e Para

www.pciconcursos.com.br

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Q. 15

Assinale a afirmativa correta.

(A) para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, o Município poderá instituir empréstimo compulsório por meio de Lei Ordinária Municipal.

(B) para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, o Município poderá instituir empréstimo compulsório por meio de Lei Complementar Municipal.

(C) para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, a União poderá instituir empréstimo compulsório por meio de Lei Complementar.

(D) para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, a União poderá instituir empréstimo compulsório por meio de Lei Ordinária.

Q. 16

Considerando a competência constitucional atribuída aos municípios é correto afirmar que:

(A) por meio de lei municipal os municípios poderão instituir contribuição para o custeio, expansão e melhoria de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos com a possibilidade de que a cobrança seja feita na fatura de consumo de energia elétrica

(B) aos municípios é outorgado o direito de legislar sobre o imposto de renda retido na fonte dos funcionários públicos municipais.

(C) compete ao município, por ato do executivo, regular as limitações ao poder de tributar.

(D) os municípios podem exigir o imposto sobre serviços de qualquer natureza independentemente de legislação municipal, uma vez o tributo já está previsto em legislação complementar federal.

Q. 17

Com base na Lei Complementar 116/03, que fixa as regras gerais do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, indique a afirmativa correta:

(A) O imposto não incide sobre os serviços provenientes do exterior do País.

(B) O imposto incide as exportações de serviços para o exterior do País.

(C) O imposto não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego.

(D) O imposto incide sobre a comercialização dos produtos em geral.

Q. 18

Baseado nos princípios constitucionais tributários, é correto afirmar que:

(A) É permitido que os Municípios estabeleçam diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

(B) Os municípios podem criar ou majorar tributos, obedecendo a competência constitucional, desde que o façam por meio de lei.

(C) Que a União tem o poder de instituir isenções sobre os tributos municipais.

(D) Para a cobrança de taxas municipais, a lei municipal poderá exigir a cobrança para fatos geradores.

Q. 19

Assinale a alternativa que indique a afirmação incorreta:

(A) As taxas não podem ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a imposto

(B) Taxas podem ser cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios e terão como Fato Gerador o exercício regular do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis

(C) Consideram-se divisíveis os serviços remunerados por meio de taxa, quando podem ser utilizados, separadamente, por cada usuário.

(D) Taxas não podem ser cobradas pela utilização potencial dos serviços públicos.

Q. 20

Considere que JOSÉ é titular da empresa unipessoal cujo a razão social é SERVIÇOS LTDA. A empresa tem por finalidade a prestação de serviços de consultoria em decoração e é contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da lei municipal. Sabendo que:

I) A empresa SERVIÇOS LTDA possui débitos do ISSQN na ordem de R$ 50.000,00 para com a municipalidade onde está sediada a empresa;

II) JOSÉ vendeu o estabelecimento para ANTÔNIO este, sabendo da existência do passivo tributário exigiu que JOSÉ assinasse um documento reconhecendo que todo o débito seria de sua responsabilidade em caso de cobrança pela municipalidade credora;

III) ANTÔNIO e JOSÉ fizeram todo o tramite de alteração nos atos constitutivos da empresa em todos os órgãos competentes;

IV) ANTÔNIO seguiu com a exploração das mesmas atividades pela empresa tendo, todavia, modificado seu nome para ATIVIDADES LTDA.;

V) JOSÉ, após a venda do estabelecimento, aposentou-se.

De acordo com esse contexto, assinale a afirmativa correta:

www.pciconcursos.com.br

(A) Os impostos devidos pela empresa serão de integral responsabilidade de ANTÔNIO, tendo em vista a aquisição do estabelecimento e a aposentadoria de JOSÉ.
(B) Os impostos devidos pela empresa serão e de integral responsabilidade de JOSÉ, uma vez que o documento por ele assinado, reconhecendo que o passivo seria de sua responsabilidade, isenta ANTÔNIO da obrigação.
(C) Os impostos devidos pela empresa serão e de integral responsabilidade de JOSÉ, uma vez que os tributos tiveram seu fato gerador no período em que JOSÉ era sócio e, portanto, ele foi o causador do passivo.
(D) A responsabilidade pelo pagamento dos débitos é compartilhada entre JOSÉ e ANTÔNIO que respondem solidariamente

Q. 21

Na hipótese de um imóvel, localizado na zona urbana do município ABC que tem 4 coproprietários: MARCOS é proprietário de 10% do imóvel, JOÃO é proprietário de 20% do imóvel, ANA é proprietária de 30% do imóvel e PAULA é proprietária de 40% do imóvel e sabendo que o imóvel possui débitos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerando, ainda, que no cadastro municipal a emissão do carnê do IPTU desse imóvel é enviado anualmente apenas com o nome de MARCOS, assinale a afirmativa correta:

(A) O IPTU é devido por cada um dos coproprietários na proporção que cada um detém da propriedade.
(B) O IPTU é devido apenas por MARCOS, uma vez que o lançamento é feito em seu nome.
(C) O IPTU é devido, solidariamente, por todos os coproprietários.
(D) O IPTU é devido por PAULA, uma vez que ela é proprietária da maior parte do imóvel.

Q. 22

Sobre a responsabilidade tributária na aquisição de bens imóveis, assinale a afirmativa incorreta

(A) os créditos tributários referentes ao IPTU sub-rogam-se na pessoa do adquirente, exceto quando houver prova da quitação.
(B) os créditos tributários referentes às taxas de limpeza pública sub-rogam-se na pessoa do adquirente, exceto quando houver prova da quitação.
(C) Na arrematação em hasta pública, haverá sub-rogação na pessoa do adquirente sobre o valor da arrecadação.
(D) Na arrematação em hasta pública, haverá sub-rogação na pessoa do adquirente sobre o valor da avaliação judicial.

Q. 23

Sobre a responsabilidade tributária na aquisição de bens imóveis, assinale a afirmativa incorreta

(A) os créditos tributários referentes ao IPTU sub-rogam-se na pessoa do adquirente, exceto quando houver prova da quitação.
(B) os créditos tributários referentes às taxas de limpeza pública sub-rogam-se na pessoa do adquirente, exceto quando houver prova da quitação.
(C) Na arrematação em hasta pública haverá sub-rogação dos créditos tributários, na pessoa do adquirente, sobre o valor da arrecadação.
(D) Na arrematação em hasta pública haverá sub-rogação dos créditos tributários, na pessoa do adquirente, sobre o valor da avaliação judicial.

Q. 24

Quanto ao Imposto sobre a transmissão de bens imóveis, nos termos do Código Tributário Municipal é correto afirmar que:

(A) não há incidência do imposto na hipótese de retrocessão, assegurada a restituição do imposto pago pela transmissão originária.
(B) não há incidência do imposto na hipótese de retrocessão, não se admitindo a restituição do imposto pago pela transmissão originária.
(C) o imposto incidirá sobre a incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica em qualquer hipótese.
(D) o imposto não incidirá em caso de retratação de contrato já celebrado.

Q. 25

No processo administrativo municipal são cabíveis:

(A) a reclamação, em face da autuação fiscal, no prazo de vinte dias contados na notificação do lançamento e a defesa, em face do lançamento, no prazo de vinte dias contados da intimação, ambos por petição.
(B) a reclamação, em face do lançamento, no prazo de trinta dias contados na notificação do lançamento e a defesa, em face da autuação, no prazo de trinta dias contados da intimação, ambos por petição.
(C) a reclamação, em face do lançamento, no prazo de quinze dias contados na notificação do lançamento e a defesa, em face da autuação, no prazo de quinze dias contados da intimação, ambos por petição.
(D) a reclamação, em face do lançamento, no prazo de vinte dias contados na notificação do lançamento e a defesa, em face da autuação, no prazo de vinte dias contados da intimação, ambos por petição.

Q. 26

Acerca dos recursos no processo administrativo fiscal, à luz do código tributário do município, assinale a afirmativa correta

(A) Haverá recurso de ofício ao Prefeito Municipal nas hipóteses que houver, por decisão proferida em

www.pciconcursos.com.br

sede de reclamação ou defesa, qualquer exoneração de pagamento de tributo, acréscimo ou multa.

(B) Caberá recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de dez dias contados da intimação, das decisões proferidas pela autoridade competente.

(C) Haverá recurso de ofício ao Conselho de Tributos do Município nas hipóteses que houver, por decisão proferida em sede de reclamação ou defesa, qualquer exoneração de pagamento de tributo, acréscimo ou multa.

(D) Caberá recurso ao Conselho de Tributos do Município, no prazo de dez dias contados da intimação, das decisões proferidas pela autoridade competente.

Q. 27

Nos termos da legislação municipal, assinale a alternativa correta que corresponda à hipótese em que o Poder Executivo está autorizado a conceder isenção de IPTU:

(A) aos imóveis de propriedade da pessoa aposentada, quando for proprietário do único imóvel na cidade.

(B) aos imóveis de propriedade da pessoa aposentada, quando o imóvel tiver valor de até mil Valores de Referência Municipal (VRM).

(C) aos imóveis de até setenta metros quadrados, destinado à moradia do proprietário com renda de até 2 salários-mínimos e não possua outro imóvel no Município.

(D) aos imóveis de até setenta metros quadrados, destinado à moradia do proprietário ou de terceiros, mas em que se comprove ter o proprietário renda familiar de até 2 salários-mínimos por pessoa e cujo proprietário não possua nenhum outro imóvel.

Q. 28

Acerca da lavratura do Auto de Infração, considere as afirmações abaixo:

I. A identificação do autuado e de testemunhas em qualquer hipótese é requisito essencial.

II. Caso o autuado se recuse a assinar o auto de infração, incorrerá em majoração da penalidade pecuniária.

III. O procedimento administrativo se inicia, entre outras hipóteses, com a lavratura do Auto de Infração.

IV. A Administração não precisa entregar ao fiscalizado, cópia dos termos e atos escritos, ante sua fé pública.

V. Eventuais incorreções no auto de infração não acarretam nulidade do Auto de Infração, quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

Com base nas afirmações, assinale a alternativa correta:

(A) quatro das afirmações são falsas

(B) três afirmações são verdadeiras

(C) nenhuma afirmação é verdadeira

(D) três afirmações são falsas

Q. 29

Acerca do regime do Simples Nacional, considere as afirmações hipóteses abaixo:

I. Será excluída do Simples Nacional, por ato de ofício, a empresa que tiver oferecido embaraço à fiscalização, nos termos da Lei.

II. a ausência reiterada na emissão de documento de venda ou de prestação de serviços não enseja exclusão de ofício do regime do Simples Nacional.

III. Impedir o acesso da fiscalização ao local onde sejam desenvolvidas as atividades da empresa podem ensejar a exclusão ofício do regime do Simples Nacional.

IV. O MEI deverá comprovar sua receita bruta por meio da apresentação do registro de vendas ou prestação de serviços e está desobrigado da emissão de documentos fiscais, ressalvadas as h9ipóteses de emissão obrigatória.

V. A empresa optante pelo Simples Nacional está desobrigada de manter a guarda dos documentos que baseiam a apuração dos impostos e contribuições, ante o caráter simplificado do regime de apuração tributária.

Com base nas afirmações, assinale a alternativa correta:

(A) Apenas a afirmação I é falsa.

(B) As afirmações III e IV são verdadeiras.

(C) Apenas a afirmação V é falsa.

(D) Existe apenas uma afirmação verdadeira.

Q. 30

Com relação aos crimes de corrupção e concussão, com base na que determina a lei 8137/90, assinale a afirmativa incorreta:

(A) Os crimes de corrupção e concussão consumam-se com a mera exigência, solicitação ou aceitação da promessa e independem do efetivo pagamento ou prática de qualquer ato por parte do servidor público.

(B) O sujeito ativo do tipo penal é o sujeito passivo da obrigação tributária beneficiada com a prática do delito.

(C) A aceitação de promessa de vantagem integra o tipo penal, ainda que essa promessa não se efetive.

(D) O funcionário público responde pelo crime de corrupção e de concussão mesmo que ainda não tenha assumido a função, desde que o ato se dê em razão dela.

www.pciconcursos.com.br

RASCUNHO DE GABARITO

1	16
2	17
3	18
4	19
5	20
6	21
7	22
8	23
9	24
10	25
11	26
12	27
13	28
14	29
15	30

www.ipefae.org.br

IPEFAE

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br